

공익법인 등 관련 가산세 명세서

(앞쪽)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

구 분	근거 법조문	계산기준	기준금액	가산세율	가산세액
① 출연재산보고서 등 제출의무 불성실 가산세	법 제78조제3항	미제출분 또는 불분명한 부분의 금액에 상당하는 상속세액 또는 증여세액		1/100	
② 주식 등 초과보유 가산세	법 제78조제4항	매년 말 현재 보유기준을 초과하는 의결권 있는 주식 또는 출자지분의 시가		5/100	
③ 외부전문가 세무확인 보고의무 불성실 가산세	법 제78조제5항 제1호	수입금액 + 출연재산가액		7/10000	
④ 장부 작성·비치 의무 미이행 가산세	법 제78조제5항 제2호	수입금액 + 출연재산가액		7/10000	
⑤ 회계감사 등 의무 미이행 가산세	법 제78조제5항 제3호	수입금액 + 출연재산가액		7/10000	
⑥ 이사·임직원 취임제한 가산세	법 제78조제6항	직접경비 또는 간접경비에 상당하는 금 액 전액		-	
⑦ 계열기업의 주식보유 한도 초과 가산세	법 제78조제7항	각 사업연도 종료일 현재 보유기준을 초 과하는 주식 또는 출자지분의 시가		5/100	
⑧ 특정기업의 광고 등 행위 금지 가산세	법 제78조제8항	직접 지출 경비		-	
⑨ 출연재산 운용소득 미달 사용 가산세	법 제78조제9항 제1호	운용소득 중 미사용 금액		10/100	
⑩ 출연재산 매각대금 미달 사용 가산세	법 제78조제9항 제2호	매각대금 중 미사용 금액		10/100	
⑪ 출연재산 의무사용 기준금액 미달 가산세		미달사용 금액		10/100	
	동일한 내국법인의 의결권 있는 주식 등의 5%를 초과하 여 보유하는 주식보유의무 이행신고 대상 공익법인 등	법 제78조제9항 제3호 미달사용 금액		200/100	
⑫ 전용계좌 미사용 가산세	법 제78조제10항 제1호	미사용금액		5/1000	
⑬ 전용계좌 미신고 가산세	법 제78조제10항 제2호	수입금액과 대상거래금액 중 큰 금액		5/1000	
⑭ 공시의무 불이행 가산세	법 제78조제11항	자산총액		5/1000	
⑮ 주식보유 의무이행 미신고 가 산세	법 제78조제14항	자산총액		5/1000	

작성방법

- "① 출연재산보고서 등 제출의무 불성실 가산세"란: 공익법인 출연재산 등에 대한 보고서를 제출하지 않았거나 제출된 보고서에 출연재산·운용소득 및 매각재산 등의 명세를 누락하거나 잘못 기재하여 사실을 확인할 수 없는 경우에는 그 미제출분 또는 불분명한 부분의 금액에 상당하는 증여세액에 100분의 1에 상당하는 금액을 적습니다.
- "② 주식 등 초과보유 가산세"란: 법 제49조제1항 본문에 따른 주식 등의 보유기준을 초과하여 보유하고 있는 경우에는 매년 말 현재 그 보유기준을 초과하는 의결권 있는 주식 또는 출자지분 시가의 100분의 5에 상당하는 금액을 적습니다.
- "③ 외부전문가 세무확인 보고의무 불성실 가산세"란: 외부전문가의 세무확인에 대한 보고의무 등을 미이행한 경우에는 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 적습니다.

$$\text{MAX}[(\text{해당 사업연도 수입금액} + \text{출연재산가액}) \times 0.0007, 100\text{만원}]$$
- "④ 장부의 작성 및 비치 의무 미이행 가산세"란 및 "⑤ 회계감사 등 의무 미이행 가산세"란: 장부 작성 또는 비치 의무를 불이행하거나 회계감사 대상 공익법인이 관련 의무를 이행하지 않은 경우에는 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 적습니다.

$$(\text{해당 사업연도 수입금액} + \text{출연재산가액}) \times 0.0007$$
- "⑥ 이사·임직원 취임제한 가산세"란: 출연자 또는 그의 특수관계인이 이사 수 기준(1/5)을 초과하거나 임직원이 되는 경우 그 사람의 급여 등 직·간접경비 상당액 전액을 적습니다.
- "⑦ 계열기업의 주식보유 한도 초과 가산세"란: 특수관계에 있는 내국법인의 주식을 공익법인의 총재산가액의 30%(법 제50조제3항에 따른 회계감사, 법 제50조의2에 따른 전용계좌 개설·사용 및 법 제50조의3에 따른 결산서류등의 공시를 이행하는 공익법인등에 해당하는 경우에는 50%) 이상 보유하고 있는 경우에는 그 초과하는 주식에 대하여 매 사업연도 말 현재 시가의 100분의 5에 상당하는 금액을 적습니다.
- "⑧ 특정기업의 광고 등 행위 금지 가산세"란: 정당한 대가를 받지 않고 특수관계에 있는 내국법인에 대한 광고·홍보를 한 경우 해당 광고·홍보와 관련하여 직접 지출된 경비에 상당하는 금액을 적습니다.
- "⑨ 출연재산 운용소득 미달 사용 가산세"란: 운용소득을 운용소득의 사용기준금액에 미달하여 직접 공익목적사업에 사용한 경우에는 운용소득 중 사용하지 않은 금액의 100분의 10에 상당하는 금액을 적습니다.
- "⑩ 출연재산 매각대금 미달 사용 가산세"란: 출연재산을 매각한 날이 속하는 과세기간 또는 사업연도의 종료일로부터 1년 이내에 매각대금의 30%, 2년 이내에 매각대금의 60% 이상을 직접공익목적사업에 사용하지 않은 경우에는 미달 사용금액에 100분의 10에 상당하는 금액을 적습니다.
- "⑪ 출연재산 의무사용 기준금액 미달 가산세"란: 출연재산가액을 기준금액[출연재산가액의 100분의 1(출연받은 주식등의 의결권을 행사하지 아니하고 자선·장학 또는 사회복지 등을 목적으로 하는 공익법인 등이 발행주식총수의 100분의 10을 초과하여 보유하고 있는 경우에는 100분의 3)]에 미달하여 직접 공익목적사업에 사용한 경우에는 기준금액에서 직접 공익목적사업에 사용한 금액을 뺀 금액의 100분의 10(동일한 내국법인의 의결권 있는 주식 등의 5%를 초과하여 보유하는 주식보유의무이행신고 대상 공익법인 등은 100분의 200)을 적습니다.
- "⑫ 전용계좌 미사용 가산세"란: 전용계좌 사용의무 대상거래에 대해 전용계좌를 사용하지 않은 금액의 1천분의 5에 상당하는 금액을 적습니다.
- "⑬ 전용계좌 미신고 가산세"란: 다음 중 큰 금액을 적습니다.

1) 다음 계산식에 따라 계산한 금액

$A \times \frac{B}{C} \times 1\text{천분의 } 5$	
A:	해당 각 과세기간 또는 사업연도의 직접 공익목적사업과 관련한 수입금액의 총액
B:	해당 각 과세기간 또는 사업연도 중 전용계좌를 개설·신고하지 아니한 기간으로서 신고기한의 다음 날부터 신고일 전날까지의 일수
C:	해당 각 과세기간 또는 사업연도의 일수

2) 전용계좌 사용의무 대상거래에 사용한 금액의 1천분의 5

- "⑭ 공시의무 불이행 가산세"란: 결산서류 등을 공시하지 않거나 공시요구 또는 시정요구를 지정된 기한까지 이행하지 않는 경우 공시해야 할 과세기간 또는 사업연도의 종료일 현재 공익법인의 재무상태표상 자산총액의 1천분의 5에 상당하는 금액을 적습니다.
- "⑮ 주식보유 의무이행 미신고 가산세"란: 주식보유에 따른 의무이행 여부 등을 신고하지 않은 경우에는 자산총액 1천분의 5에 상당하는 금액을 적습니다.